الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف – إخاء – عدل

وزارة العـــدل

وزارة الدفاع الوطني

وزارة الداخلية واللامركزية

104-2021

26 NOV 2021

تعميم مشترك حول متابعة جرائم الاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية

إلـــــى

السيد المدعي العام لدى المحكمة العليا

السادة المدعون العامون لدى محاكم الاستئناف ومعاونيهم

السادة وكلاء الجمهورية لدى محاكم الولايات ومعاونيهم

السادة والسيدات ضباط ووكلاء الشرطة القضائية من الأمن الوطني والدرك الوطني

لقد عرفت الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الانسان في بلادنا مؤخرا تطورا مهما أملته الضرورة والواقع وكذا الالتزامات الدولية لبلادنا في المجال. ولعل من أهم الإجراءات التي عرفتها هذه الترسانة القانونية في مجال الحماية، اعتماد القانونين 2015- 031 بتاريخ 10سبتمبر 2015 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية و 2020-017 بتاريخ 06 أغسطس 2020 يتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

لقد عرّف القانون رقم 2015-031 الاستعباد بأنه حالة أو وضعية شخص تمارس عليه سلطات حق الملكية أو بعضها. وهو يشمل كل عمل أسر أو تملك أو تنازل عن فرد بهدف وضعه في الاستعباد،أو بيعه،أو مبادلته؛ كل أنواع القنانة أو إسار الدين؛ كل أنواع العمل الإجباري؛كل أعمال التجارة بالعبيد أو نقلهم؛ الحرمان من حق الملكية أو الميراث لاعتبار الشخص عبدا والحرمان من حق التقاضي والشهادة.و حظر القانون كل تمييز مهما كان شكله ضد أي شخص باعتباره عبدا.

كما نص القانون على أن الاستعباد جريمة ضد الإنسانية وغير قابلة للتقادم، ونص على العقوبات المناسبة ضد مرتكبي هذا النوع من الأفعال. واستحدث محاكم متخصصة لمعرفة تلك الجرائم ومحاكمتها. وخول جمعيات حقوق الإنسان حق الإبلاغ عنها والانتصاب طرفا مدنيا وفقا للشروط المحددة في القانون.

كما نص على حق الاستفادة الاستحقاقية للضحايا من المساعدة القضائية والتنفيذ المؤقت رغم المعارضة والاستئناف.

أما بالنسبة للقانون 2020-017 بتاريخ 06 أغسطس 2020 يتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، فقد عرف الاتجار بالبشر على أنه، تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو تحويل وجهتهم أو إيوائهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه تحت تصرف الغير.

كما عدد جرائم الاتجار بالبشر والتي من بينها استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق (كإسار الدين و القنانة واستئجار المرأة لرحمها واستخدام طفل في أنشطة إجرامية أوفي نزاع مسلح والتكفل بطفل لغرض استغلاله أيا كانت صوره والاستغلال الاقتصادي أو

الجنسي بمناسبة تشغيلهم) أو الاستعباد أو التسول القسري أو نزع الأعضاء أو غيرها من أشكال الاستغلال الأخرى.

وسعيا إلى تطبيق فعال لهذين القانونين، يتعين عليكم أخذ التدابير اللازمة لجعل التعليم والمعلومات المتعلقة بتجريم الاستعباد والممارسات الاستعبادية جزء من التكوين الاجباري والمستمر للأشخاص المدنيين والعسكريين المكلفين بتطبيق القانون،وخاصة العاملين في الإدارة الإقليمية والسلطات القضائية والأمنية.

وفي نفس السياق، يتعين عليكم اتخاذ جميع إجراءات التحقيق وجمع الأدلة في حال وجود شكوك تتعلق بالإبلاغات أو الشكايات المرتبطة بتلك الأفعال، وكذلك ضمان اتخاذ كل التدابير التحفظية المناسبة ضد الفاعلين والتي تضمن حقوق الضحايا بما في ذلك الضمانات الاجرائية الخاصة التالية:

- استفادة ضحايا جرائم العبودية بقوة القانون من المساعدة القضائية؛
- اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية الضرورية للحفاظ على حقوق التعويض للضحايا؛
- تسهيل حق منظمات المجتمع المدني لصالح الضحايا؛
- السماح لضحايا الاسترقاق والهيئات ذات النفع العام ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بإمكانية القيام بالحق المدني وفقا للقانون.

من ناحية أخرى، نذكر بأن ضابط الشرطة القضائية الذي حصل له العلم بالإبلاغات المتعلقة بالممارسات الاستعبادية ولم يستجب لها يعرض نفسه للمتابعات الجنائية المترتبة على ذلك، وذات الأمر ينطبق على عدم تصرف القاضي المختص تحت طائلة المخاصمة.

يحدد القانون 2020-017 الاجراءات الإجرائية كاعتراض المكالمات والتنسيق وغيرها.كما يكرس الحماية الجسدية والنفسية للضحايا والاستماع إليهم دون الكشف عن هويتهم وحماية بياناتهم ومجانية العلاج والولوج إلى المساعدة القضائية والتعويض المناسب والعودة الطوعية.

وعليه، ندعوكم بالتحلي بالمهنية في عملكم سواء في التحقيق أو المتابعة وإيلاء العناية اللازمة لمعالجة ما يتم تقديمه أمامكم من إبلاغات وشكايات تتعلق بالجريمة المنظمة بشكل عام وجرائم الاتجار بالبشر على وجه الخصوص.

وفي الأخير، نطلب منكم موافاتنا بما يدل على توصلكم بهذا التعميم وما ستقومون به من إجراءات لتنفيذه و التقيد بمضمونه.

والله ولي التوفيق

وزير العدل	وزير الدفاع الوطني	وزير الداخلية واللامركزية
محمد محمود ولد بيه	حنن ولد سيدي	محمد سالم ولد مرزوك

التوزيـع:

- و.أ
- و.أ.ع. ر
- وزارة العدل
- وزارة الداخلية واللامركزية
- وزارة الدفاع الوطني
- مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني